

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	육아시간 사용기준 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△” 이라 한다)은 직원(△△직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 △△직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 병가, 자녀돌봄휴가, 육아시간 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△은 육아시간을 도입하며, △△△△부-10765(2022.12.16.)호 「단체협약 체결에 따른 복무 개선 사항 알림」을 통하여 만 5세 이하의 자녀가 있는 직원은 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 유급 육아시간을 받을 수 있도록 하였다.

이후, △△△△부-62655(2024.7.4.)호 「노사협의회 의결에 따른 복무 개선사항 알림」에서는 8세 또는 초등학교 2학년 이하까지의 자녀가 있는 직원은 36개월 육아시간을 사용할 수 있다는 육아시간 확대에 대한 개선사항을 안내하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△부-62655(2024.△.4.)호 「노사협의회 의결에 따른 복무 개선사항 알림」에서는 8세 또는 초등학교 2학년 이하까지의 자녀가 있는 직원은 36개월 육아시간을 사용할 수 있다는 육아시간 확대에 대한 개선사항을 안내하였으며, 참고사항으로 육아시간 사용 시 일 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 육아시간 사용은 연가로 처리하도록 하는 자녀 육아시간 사용방법을 안내하였다.

예) 육아시간 2시간, 연가 3시간 사용시 → 연가 5시간 사용으로 처리

3. 감사결과 확인된 문제점

육아시간을 사용하는 직원은 일 최소근무시간이 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 육아시간 사용은 연가로 처리하여야 함에도, △△△△△△△△△△ △△직 △급 △△△은 아래 [표]와 같이 육아시간(2시간)과 별도의 휴가(지참, 조퇴)를 병행 사용하여 최소근무시간(4시간)을 충족하지 못하였음에도 해당일자 육아시간(2시간)을 연가로 처리하지 않은 사실이 있다.

[표] 육아시간 사용 시 최소근무시간 미충족 현황

(2026.2.12. 기준)

구분	육아시간 사용일자	육아시간 사용시간	휴가사용현황	비고
△△△	2025. 4. 8.	16:00~18:00(2h)	지참 / 09:00~12:00(3h)	1h 초과
	2025. 6. 20.	16:00~18:00(2h)	지참 / 09:00~09:30(0.5h) 조퇴 / 14:00~16:00(2h)	0.5h 초과
	2025. 8. 1.	16:00~18:00(2h)	조퇴 / 13:00~16:00(3h)	1h 초과

※ 자료: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성

이에, △△△△△△△△△△△△△에서는 최소 근무시간을 충족하지 못한 육아

시간 사용에 대하여 연가 또는 저축연가로 전환하거나 기 지급한 급여를 공제하도록 처리함이 바람직하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 일 최소근무시간을 충족하지 못한 육아 시간 사용분(6시간)에 대하여 연가 또는 저축연가로 전환하거나 기 지급한 급여를 공제하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)